

设备采购与维护服务合同

本文件为 PageWise 评测语料的虚构样本，当事人、金额与日期均为虚构，不构成任何真实交易。合同编号：PW-EVAL-2025-0417。

甲方（采购方）：临川市第二人民医院，统一社会信用代码 12360000EVAL00417A，住所地临川市滨江路 88 号。

乙方（供应方）：衡远医疗设备有限公司，统一社会信用代码 91360100EVAL98231K，住所地临川市高新区创业大道 1200 号。

鉴于甲方拟采购医学影像设备并需要乙方在质保期内及质保期满后提供维护服务，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就设备采购、交付、安装、验收、付款及维护服务等事项达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 定义

1.1 “设备”指本合同附件一所列的全部硬件、随机软件、配件、专用工具及技术资料。

1.2 “交付日”指乙方将设备运抵甲方指定地点并经甲方签收之日。

1.3 “最终验收”指设备安装调试完毕、连续试运行七十二小时无故障，并经甲方组织的验收小组书面确认合格。

1.4 “响应时间”指自甲方以电话、传真或电子邮件方式报修起，至乙方工程师到达现场或开始远程诊断之时止的期间。

1.5 “工作日”指中华人民共和国法定工作日；本合同所称“日”，除另有明确约定外，均指自然日。

第二条 采购标的与价格

2.1 甲方向乙方采购下列设备，合同总价为人民币肆佰叁拾陆万捌仟元整（¥4,368,000.00），该价格已包含设备费、运输费、保险费、安装调试费、培训费及第一个质保期内的全部维护费用。

序号	设备名称	型号	数量	单价（元）	小计（元）
1	数字化 X 射线摄影系统	HY-DR 760	2 台	1,280,000.00	2,560,000.00
2	移动式 C 形臂	HY-C 310	1 台	1,150,000.00	1,150,000.00
3	医用干式激光相机	HY-LP 22	3 台	146,000.00	438,000.00
4	影像工作站及软件授权	HY-WS 9	4 套	55,000.00	220,000.00
合计					4,368,000.00

2.2 合同价格为固定价格，在合同履行期间不因原材料价格、汇率或乙方经营成本的变化而调整。

2.3 乙方应在收到每期付款前向甲方开具合法有效的增值税专用发票，发票税率按国家届时有效的规定执行。

第三条 交付与安装

3.1 乙方应于本合同生效之日起四十五日内将全部设备运抵甲方放射科，并在交付日后十日内完成安装调试。

3.2 设备的包装应符合国家标准及运输要求，因包装不当导致的损坏或锈蚀由乙方承担全部责任。

3.3 交付时乙方应同时提交产品合格证、医疗器械注册证复印件、中文使用说明书、维修手册及装箱清单，资料不全的，甲方有权拒绝签收。

3.4 设备的所有权自甲方签收之日起转移至甲方；设备毁损、灭失的风险自最终验收合格之日起转移至甲方。

第四条 验收

4.1 甲方应在安装调试完成后五个工作日内组织最终验收。验收标准以附件二《技术参数响应表》为准，附件二与乙方投标文件不一致的，以对甲方更有利者为准。

4.2 验收不合格的，乙方应在接到书面通知后十五日内免费更换或修复，并重新申请验收；第二次验收仍不合格的，甲方有权解除本合同，乙方应退还已收全部款项并按合同总价的百分之二十支付违约金。

4.3 最终验收合格不免除乙方对设备潜在缺陷所应承担的责任。

第五条 付款方式

5.1 本合同价款分三期支付：

期次	付款条件	付款比例	金额（元）
第一期	合同生效且甲方收到乙方提交的等额履约保函后三十日内	30%	1,310,400.00
第二期	最终验收合格并签署验收报告后三十日内	60%	2,620,800.00
第三期	质保期满且无未决质量争议后三十日内	10%	436,800.00

5.2 第三期款项作为质量保证金，质保期内乙方未按约履行维修义务的，甲方有权从质量保证金中直接扣除相应的维修费用及违约金。

5.3 甲方逾期付款的，每逾期一日按逾期金额的万分之三向乙方支付违约金，但逾期违约金累计不超过逾期金额的百分之五。

第六条 质量保证

6.1 乙方保证所供设备是全新的、未使用过的原厂正品，符合国家强制性标准及本合同约定的技术参数。

6.2 质保期为最终验收合格之日起三十六个月。质保期内因设备本身质量问题发生的故障，乙方负责免费维修或更换零部件，包括球管、平板探测器等核心部件。

6.3 质保期内同一设备的同一核心部件累计维修达到三次仍不能正常使用的，乙方应在十五日内免费更换同型号全新设备，质保期自更换设备验收合格之日起重新计算。

第七条 维护服务

7.1 乙方应提供 7×24 小时报修热线。对于影响临床诊疗的故障，响应时间不超过两小时，到场时间不超过六小时；对于不影响临床诊疗的一般故障，响应时间不超过八小时。

7.2 设备年度开机率应不低于百分之九十五。开机率按下列方式计算：开机率 = (年度日历小时数 - 故障停机小时数) ÷ 年度日历小时数 × 100%。计划内保养停机不计入故障停机。

7.3 开机率低于约定标准的，每低一个百分点，乙方按该设备单价的千分之五向甲方支付违约金，并相应顺延质保期。

7.4 乙方每季度应进行一次预防性维护，并在维护完成后三个工作日内向甲方提交书面维护报告。

7.5 质保期满后，甲方有权选择是否与乙方续签维护服务合同。如续签，年度全保服务费不高于设备合同单价的百分之六，且乙方应保证零配件供应期限不少于设备停产后十年。

第八条 培训

8.1 乙方应在设备安装调试期间为甲方操作人员提供不少于十六学时的现场操作培训，为甲方设备管理人员提供不少于八学时的日常维护培训。

8.2 培训应使用中文教材，培训结束后乙方应对受训人员进行考核并出具培训证明。

第九条 知识产权与数据

9.1 乙方保证甲方在使用设备及随机软件时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权；如发生侵权纠纷，由乙方负责交涉并承担全部责任和费用。

9.2 乙方进行远程诊断或维护时，只能在甲方授权的范围内访问设备，不得复制、存储、传输或以其他方式处理设备中的患者影像及个人信息。

9.3 乙方违反第 9.2 款约定的，除应赔偿甲方由此遭受的全部损失外，还应按合同总价的百分之十支付违约金，甲方并有权立即解除本合同。

第十条 违约责任

10.1 乙方逾期交货的，每逾期一日按逾期交付设备金额的千分之一支付违约金；逾期超过三十日的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收全部款项并按合同总价的百分之二十支付违约金。

10.2 乙方未按第七条约定的时限响应或到场的，每发生一次，按人民币伍仟元支付违约金；同一季度累计发生三次以上的，甲方有权另行委托第三方维修，所需费用由乙方承担。

10.3 违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方还应赔偿差额部分。

第十一条 不可抗力

11.1 因地震、台风、洪水、战争、政府行为等不能预见、不能避免且不能克服的客观情况致使本合同不能履行的，遭受不可抗力的一方应在事件发生后七日内书面通知对方，并在十五日内提供有关机构出具的证明。

11.2 不可抗力持续超过六十日的，任何一方均有权以书面通知的方式解除本合同，双方互不承担违约责任，但已履行部分应按实结算。

第十二条 争议解决

12.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

12.2 争议处理期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他条款。

第十三条 其他

13.1 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

13.2 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括：附件一《设备清单及配置》、附件二《技术参数响应表》、附件三《售后服务承诺书》。

13.3 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

13.4 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

甲方（盖章）：临川市第二人民医院

授权代表：_____

日期：2025 年 4 月 17 日

乙方（盖章）：衡远医疗设备有限公司

授权代表：_____

日期：2025 年 4 月 17 日